

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 243/2531

นาย ทวี ศักดิ์ ตั้งตระกูล

นาย ประคอง แซ่ฉิม

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 916

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง, มาตรา 177 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทโดยไม่
สุจริตแต่ไม่ได้ให้เหตุผลว่าโจทก์ไม่สุจริตอย่างไร จำเลยจึงไม่มีประเด็นจะนำสืบใน
ข้อนี้ ที่จำเลยให้การว่าทำเช็คพิพาทหายไปไม่เป็นเหตุผลที่จะให้รับฟังได้ว่า โจทก์
เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยไม่สุจริต จำเลยให้การต่อสู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ เป็นการ
ปฏิเสธฟ้องโจทก์ที่ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยมีมูลหนี้เพราะผู้มีชื่อนำเช็คมา
ชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทโดยคบคิด
กันฉ้อฉลร่วมกับผู้มีชื่อซึ่งจะเป็นเหตุผลที่แสดงว่าเช็คไม่มีมูลหนี้ จึงเท่ากับจำเลยไม่
ได้ยกมาตรา 916 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นต่อสู้จำเลยจึงไม่มี
ประเด็นจะนำสืบในข้อนี้อีกด้วย ชอบที่จะงดสืบพยานและพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้
ตามเช็คพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คที่จำเลยส่งจ่ายโดยผู้มีชื่อนำมาชำระหนี้ แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่าย ขอให้จำเลยใช้เงินพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ผู้อื่นแล้วเช็คหายไปก่อนนำไปชำระ จำเลยแจ้งอายัดเช็คไว้กับ

ธนาคารและแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน โจทก์ได้เช็คมาโดยไม่สุจริตและเช็คไม่มี
มูลหนี้ ศาลชั้นต้นงดสืบพยานแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อ
ไป โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทโดยไม่สุจริต
นั้น เห็นว่าจำเลยไม่ได้ให้เหตุผลว่าโจทก์ไม่สุจริตอย่างไร จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะ
นำสืบ ในปัญหาข้อนี้และที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ นั้น ก็เป็นการ
ปฏิเสธฟ้องของโจทก์ที่ว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยมีมูลหนี้ เพราะผู้มีชี้อนำเช็ค
พิพาทมาชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาท
โดยการคบคิดกันฉ้อฉลร่วมกับผู้มีชี้อ ซึ่งจะเป็นเหตุผลที่แสดงว่าเช็คนั้นไม่มีมูลหนี้
จึงเท่ากับจำเลยไม่ได้ยกมาตรา 916 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นต่อสู้
ทำให้จำเลยไม่มีประเด็นที่จะนำสืบในข้อนี้อีกด้วยที่จำเลยให้การว่าได้ทำเช็คพิพาท
หายไปนั้นไม่เป็นเหตุผลที่จะให้รับฟังได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยไม่สุจริต ถึง
แม้จะให้จำเลยนำสืบในประเด็นข้อนี้ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ก็ไม่อาจที่จะทำให้เกิด
ผลดีแก่คดีของจำเลยขึ้นมาได้ ที่ศาลชั้นต้นให้งดสืบพยานและพิพากษาให้จำเลย
ชำระหนี้ตามเช็คพิพาทแก่โจทก์จึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค่าฤชาธรรมเนียมชั้น
อุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เป็นพับ"

(จิรพันธุ์ รัศมีทัต-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ